TEMARIO ESPECÍFICO - EDUCACIÓN SOCIAL (A2.2018)

TEMA 22

El Maltrato Infantil y Juvenil. Definición y Tipos de Maltrato en la Infancia y en la Adolescencia. Detección del Maltrato en el Ámbito Educativo. Acción Socioeducativa en Situaciones de Maltrato Infantil y Juvenil desde el Centro Educativo. Normativa, Planes y Protocolos Específicos de Acción Socioeducativa. Planes Integrales y Coordinación Institucional. El Papel del Educador o Educadora Social con Alumnado y Familias

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Educación Social (A2.2018)

Carácter: Materias Específicas del Programa Oficial

Marco Legal y Documental:

- Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989, arts. 19 y 34).
- Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 26/2015.
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).
- Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.
- Orden de 20 de junio de 2011 (Protocolo de actuación sobre maltrato infantil en el ámbito educativo en Andalucía).
- Hoja de Notificación del Maltrato Infantil y Sistema de Información SIMIA de la Junta de Andalucía.
- Instrucciones de 17 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa.

Autores y Doctrinas de Referencia: Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan (Los buenos tratos a la infancia y parentalidad positiva), Félix López Sánchez (Prevención de abusos sexuales y necesidades infantiles), Boris Cyrulnik (Resiliencia y trauma infantil), FICE (Federación Internacional de Comunidades Educativas).

ÍNDICE GENERAL DEL TEMA 22

1. Introducción y contextualización del maltrato infantojuvenil en la Educación Social.

2. Definición, modelos explicativos y tipología del maltrato en la infancia y adolescencia:

2.1. Maltrato físico.

2.2. Maltrato emocional y psicológico.

2.3. Negligencia o abandono (físico, higiénico, afectivo y formativo).

2.4. Abuso y explotación sexual infantil (ASI).

2.5. Violencia vicaria y exposición a la violencia de género.

2.6. Violencia digital: Ciberacoso, grooming y sextorsión.

3. Detección del maltrato en el centro educativo: Indicadores físicos, conductuales y relacionales.

4. Marco normativo y protocolos de protección a la infancia:

4.1. La Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) y la figura del Coordinador/a de Bienestar y Protección.

4.2. La Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía.

4.3. El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA).

5. Acción socioeducativa y protocolo de actuación en el centro escolar:

5.1. Detección y valoración inicial por el equipo docente.

5.2. Cumplimentación y remisión de la Hoja de Notificación SIMIA.

5.3. Medidas inmediatas de protección y salvaguarda de urgencia.

6. Coordinación interinstitucional y planes integrales:

6.1. Servicios de Protección de Menores y Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).

6.2. Coordinación sanitaria, policial y judicial (Fiscalía de Menores).

7. Papel del educador o educadora social con el alumnado y las familias:

7.1. Acompañamiento socioemocional y no revictimización.

7.2. Fomento de la parentalidad positiva en escuelas de familias.

8. Conclusión.

9. Anexo: Mapa conceptual y tabla sinóptica del Tema 22.

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL MALTRATO INFANTOJUVENIL EN LA EDUCACIÓN SOCIAL

El maltrato a la infancia y adolescencia constituye una de las **violaciones más destructivas de los derechos humanos**, cuyas secuelas traumáticas alteran el desarrollo neurológico, psicoafectivo y social del ser humano a lo largo de toda su vida (Boris Cyrulnik). Los menores de edad, por su condición de vulnerabilidad intrínseca y dependencia evolutiva, precisan de un entorno de apego seguro y de cuidados incondicionales para estructurar su personalidad (Jorge Barudy).

La escuela es la institución universal por excelencia donde las infancias conviven a diario. Por ello, el centro docente se erige en el **espacio privilegiado de detección precoz y escudo de protección de menores frente a la violencia intrafamiliar o comunitaria**. El profesorado y el personal socioeducativo se encuentran en una posición idónea para observar cambios bruscos de conducta, lesiones inexplicables o indicadores de desatención grave.

Para la **Educación Social**, el abordaje del maltrato infantil combina el **rigor protector y la denuncia obligatoria de situaciones delictivas** con una profunda **intervención reparadora y socioeducativa**: construir espacios seguros de resiliencia, evitar la revictimización del menor, orientar a las familias en pautas de parentalidad positiva y coordinar la respuesta con la red de servicios sociales y judiciales andaluces.

2. DEFINICIÓN, MODELOS EXPLICATIVOS Y TIPOLOGÍA DEL MALTRATO

El maltrato infantil abarca toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al menor de sus derechos y su bienestar, o que amenace su desarrollo físico, psíquico o social, perpetrado por sus progenitores, tutores o cualquier persona adulta (Consejo de Europa y LOPIVI).

TIPOLOGÍA DE MALTRATO INFANTIL

MALTRATO FÍSICO	MALTRATO EMOCIONAL	NEGLIGENCIA / ABANDONO
• Golpes, castigo corporal, quemad. • Síndrome del niño zarandeado	• Humillaciones públ. • Insultos crónicos • Amenazas y rechazo • Aislamiento social	• Falta de alimento/ higiene continuada • Desatención médica • No escolarización
ABUSO SEXUAL (ASI)	**VIOLENCIA VICARIA**	**VIOLENCIA DIGITAL**
• Tocamientos, porno • Coacción sexual • Corrupción menores	• Violencia machista presenciada por el menor para dañar	• Ciberbullying • Grooming y chantaje • Sextorsión y fotos

2.1. Maltrato Físico

Uso deliberado de la fuerza física contra el menor que le provoca daño corporal evidente (hematomas, quemaduras, fracturas, laceraciones) o riesgo inminente de padecerlo.

2.2. Maltrato Emocional y Psicológico

Pauta persistente de hostilidad, desprecio, rechazo sistemático, amenazas o aislamiento forzado que destruye el autoconcepto y la seguridad afectiva del menor.

2.3. Negligencia o Abandono

Forma más frecuente pero más invisible de maltrato. Falta de respuesta a las necesidades primarias del niño: alimentación inadecuada, vestimenta andrajosa, falta continuada de higiene corporal, abandono de tratamientos médicos prescritos o desatención de la escolaridad obligatoria.

2.4. Abuso y Explotación Sexual Infantil (ASI)

Involucración de un menor de edad en actividades sexuales (con o sin contacto físico, pornografía, exhibicionismo) que no comprende plenamente, para las que no puede prestar consentimiento válido o que infringen las leyes.

2.5. Violencia Vicaria y Violencia de Género

La Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) reconoce expresamente que los niños y niñas que viven en hogares donde se ejerce violencia de género contra sus madres son **víctimas directas de maltrato infantil**, sufriendo gravísimas repercusiones emocionales.

2.6. Violencia en el Entorno Digital

Nuevas modalidades potenciadas por las TIC: *grooming* (engaño pederasta por internet), *ciberbullying* reiterado, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (*sexting* no consentido) y chantaje sexual digital (*sextorsión*).

3. DETECCIÓN DEL MALTRATO EN EL CENTRO EDUCATIVO: INDICADORES CLAVE

La detección temprana exige identificar indicadores cruzados en el menor y en sus cuidadores:

3.1. Indicadores Físicos

- Lesiones o hematomas inexplicables en zonas poco expuestas a caídas habituales (espalda, muslos, mejillas, cuello).
- Marcas con formas de objetos concretos (hebillas de cinturón, quemaduras circulares de cigarrillo).
- Desnutrición visible, cansancio extremo, sueño continuo en el aula por falta de descanso.
- Infecciones genitales recurrentes o dolores inexplicables al sentarse o caminar (alerta de abuso sexual).

3.2. Indicadores Conductuales y Afectivos

- **Hipervigilancia y Sobresalto:** Miedo extremo al contacto físico o a los movimientos repentinos del adulto.
- **Temor Angustioso a Volver a Casa:** Reticencia a abandonar el centro docente al finalizar la jornada escolar.
- **Retraimiento Repentino o Depresión:** Aislamiento súbito de los amigos, mutismo selectivo o llanto inmotivado.
- **Sexualización Precoz en Juegos y Dibujos:** Conocimiento explícito de conductas sexuales impropias de la etapa evolutiva.
- **Agresividad Desmedida:** Descarga de violencia contra iguales como reproducción del patrón violento vivido en el hogar.

4. MARCO NORMATIVO Y PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

4.1. La Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI)

Hito legislativo estatal que establece un marco integral frente a la violencia sobre menores:

- **Deber de Denuncia Obligatorio (art. 15 y 16):** Cualquier persona, y en particular los profesionales del ámbito educativo, sanitario o social, tiene la obligación legal de denunciar de inmediato cualquier indicio de violencia contra un menor ante la autoridad policial o judicial.
- **Figura del Coordinador/a de Bienestar y Protección:** Figura obligatoria en todos los centros educativos para garantizar entornos escolares seguros, coordinar la aplicación de protocolos y canalizar las notificaciones.

4.2. Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía

Consagra el principio del **Interés Superior del Menor**, el derecho a ser escuchado en todos los procesos que le afecten y el fortalecimiento de la prevención de situaciones de riesgo y desamparo.

4.3. El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA)

Instrumento oficial técnico y digital de la Junta de Andalucía para la recogida homogénea de datos y notificación inmediata de situaciones de maltrato detectadas desde la educación, la salud, la policía y los servicios sociales.

5. ACCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL CENTRO ESCOLAR

El protocolo andaluz regulado por la **Orden de 20 de junio de 2011** establece una secuencia clara:

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO INFANTIL

FASE 1: DETECCIÓN	FASE 2: VALORACIÓN	FASE 3: NOTIFICACIÓN
• Observación de indicadores físicos o emocionales. • Escucha empática sin interrogar al menor.	• Equipo Directivo, Orientador/a y Educador/a Social. • Recogida objetiva de datos sin prejuzgar.	• Cumplimentación de la Hoja SIMIA. • Remisión a los Servicios Sociales o Fiscalía si hay delito inminente.

1. **Detección y Escucha Activa:** Si el menor confiesa un maltrato, se le escucha con afecto y credibilidad, sin presionarlo con interrogatorios invasivos para no revictimizarlo ni contaminar su relato.
2. **Reunión Técnica Interna:** Equipo Directivo, Orientador/a escolar, Coordinador/a de Bienestar y Educador/a Social analizan la información con estricta confidencialidad.
3. **Notificación en SIMIA:** La Dirección del centro cumplimenta la **Hoja de Notificación SIMIA** y la remite telemáticamente a la Delegación Territorial de Inclusión Social y a los Servicios Sociales Municipales.
4. **Actuación de Urgencia:** Si el menor presenta lesiones físicas graves o abuso sexual flagrante, se contacta de inmediato con los servicios médicos de urgencia (061), la Policía Nacional / Guardia Civil y el Juzgado de Guardia / Fiscalía de Menores.

6. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PLANES INTEGRALES

La protección efectiva del menor maltratado exige la acción coordinada de una red multiagencial:

- **Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía:** Órgano competente para declarar la situación de **desamparo** y asumir la tutela legal del menor en caso de desprotección grave, adoptando medidas de acogimiento familiar prioritario o residencial.
- **Servicios Sociales Comunitarios y Equipos de Tratamiento Familiar (ETF):** Intervención intensiva de apoyo y capacitación parental con la familia biológica para corregir dinámicas de maltrato leve o moderado antes de requerir la separación del menor.

- **Fiscalía de Menores y Juzgados:** Supervisión jurídica de la legalidad de las medidas y persecución penal de los agresores.

7. PAPEL DEL EDUCADOR O EDUCADORA SOCIAL CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS

En virtud de las **Instrucciones de 17 de septiembre de 2010**, el Educador/a Social despliega una labor imprescindible:

1. **Espacio Escolar Seguro y Acompañamiento Socioemocional:** El educador actúa como referente afectivo estable (*tutor de resiliencia* - Cyrulnik) que brinda al menor un refugio de calma, confianza y validación emocional.
2. **Asesoramiento Técnico en la Cumplimentación de SIMIA:** Redacción objetiva y rigurosa de los indicadores sociales y familiares para fundamentar la notificación oficial.
3. **Coordinación con el Coordinador de Bienestar y el ETF:** Seguimiento compartido del caso para evitar duplicidades y garantizar la continuidad formativa del menor si cambia de domicilio o centro.
4. **Escuelas de Familias sobre Parentalidad Positiva (Jorge Barudy):** Talleres preventivos comunitarios dirigidos a padres y madres sobre estilos de crianza no violentos, gestión de rabietas, límites con afecto y erradicación del castigo físico.

8. CONCLUSIÓN

Ningún dolor es más injusto ni deja cicatrices más hondas que la violencia padecida por un niño a manos de quienes tenían la obligación sagrada de protegerlo y amarlo. La indiferencia o el silencio institucional convierten al sistema en cómplice del agresor.

El **Educador y la Educadora Social** encarna la mirada protectora, ética y valiente de la escuela pública andaluza: detecta el sufrimiento oculto tras el silencio infantil, activa con firmeza los mecanismos de salvaguarda legal y devuelve a cada menor la esperanza y el derecho a crecer en paz, dignidad y amor.

9. ANEXO: MAPA CONCEPTUAL Y TABLA SINÓPTICA DEL TEMA 22

Eje Temático	Normativa / Doctrinas Clave	Conceptos e Implicación Práctica
Concepto de Maltrato	CDN (arts. 19 y 34) • LOPIVI 8/2021	Toda acción, omisión o trato negligente que vulnera la integridad física, psicológica o sexual del menor.
Buenos Tratos y Apego	Jorge Barudy • Maryorie Dantagnan	Parentalidad positiva, apego seguro y resiliencia frente a pautas de castigo corporal o desprecio.
Tipología de Violencias	LOPIVI • Ley 4/2021 de Andalucía	Físico, emocional, negligencia (la más frecuente), abuso sexual (ASI), violencia vicaria y ciberacoso/grooming.
Indicadores Escolares	Indicadores físicos y conductuales	Lesiones inexplicables, hipervigilancia, miedo a volver a casa, sexualización precoz y cambios bruscos.
Protocolo y Sistema SIMIA	Orden 20 de junio de 2011 • SIMIA	Notificación oficial obligatoria telemática de la situación de riesgo ante Servicios Sociales.
Coordinador de Bienestar	LOPIVI (arts. 34-35)	Nueva figura escolar obligatoria encargada de los protocolos de protección y entornos seguros.
Rol del Educador/a Social	Instrucciones de 17 de septiembre de 2010	Tutor de resiliencia, redacción técnica de SIMIA, escuelas de parentalidad positiva y coordinación con ETF.